拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２１-５５３３３４
起案日	令和　６年　１月１９日
特許庁審査官	河村　勝也　　３９２３　３Ｘ００
特許出願人代理人	小野　誠（ほか１１名）　様
適用条文	第２９条第２項（進歩性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

・請求項　　１
・引用文献等　１-３
・備考
引用文献１には任意の仮想の曲線の上に配置され、互いに隣接した第１光源（２２）及び第２光源（２２）を含み、樹脂層（２０，２１）の出射面の複数の凸部（出射面２１３の凸部分）が、前記第１光源と対向する第１凸部、及び前記第２光源と対向する第２凸部を含み、前記第１光源と前記仮想の曲線が接する第１地点で前記第１凸部がなす円の中心を通る仮想の第１直線と、前記第２光源と前記仮想の曲線が接する第２地点で前記第２凸部がなす円の中心を通る仮想の第２直線は、互いに平行し、前記第１地点で前記仮想の曲線と接する第１接線と前記第１直線がなす角度が、第１鈍角を含んだ照明装置が記載されている。（特に段落００１２，００１３，００１５，００３０，第２，３，６図を参照されたい。）
引用文献２，３に開示されているように、照明装置において、基板（引用文献２の１０４、引用文献３の３３）と、前記基板の上に配置された光源（引用文献

２の１１０、引用文献３の３２）と、前記基板及び前記光源の上に配置された樹脂層（引用文献２の１０６、引用文献３の３０）と、前記樹脂層の上に配置された第１反射層（引用文献２の１１２Ａ、引用文献３の３５）と、を含み、前記樹脂層が、前記光源と対向する出射面を含む構成は周知技術である。（特に、引用文献２における段落００１０，００１１，００１３，第１図、引用文献３における段落０００６，第７-９図を参照されたい。）
　そして、引用文献１，２は照明装置に関する技術分野で共通しており、引用文献２，３に示す基板と、前記基板の上に配置された光源と、前記基板及び前記複数の光源の上に配置された樹脂層と、前記樹脂層の上に配置された第１反射層と、を含み、前記樹脂層が、前記光源と対向する出射面を含む周知技術を引用文献１に記載の照明装置に用いることは、当業者であれば容易になし得ることである。

・請求項　　２
・引用文献等　１-３
・備考
　引用文献１に記載の照明装置は、光源（２２）が複数の発光素子（隣り合う２つの発光素子２２）を含み、樹脂層（２０，２１）の出射面（２１３）は、前記複数の発光素子のそれぞれに対応する複数の凸部（出射面２１３の凸部分）を含み、前記複数の発光素子のそれぞれが、任意の仮想の曲線の上に配置されている。（特に段落００１２，００１３，００１５，００３０，第２，３，６図を参照されたい。）
　そして、複数の凸部のそれぞれがなす仮想の円のそれぞれの直径の差を、をどの程度にするかは、当業者が適宜設定する設計事項である。

・請求項　　３
・引用文献等　１-３
・備考
　引用文献１に記載の照明装置は、光源（２２）が複数の発光素子（隣り合う２つの発光素子２２）を含み、樹脂層（２０，２１）の出射面（２１３）が、前記複数の発光素子のそれぞれに対応する複数の凸部（出射面２１３の凸部分）を含み、前記複数の発光素子のそれぞれが、任意の仮想の曲線の上に配置され、前記複数の発光素子のそれぞれと前記複数の凸部のそれぞれがなす仮想の円の中心を通る複数の直線を含み、前記複数の直線のそれぞれと前記複数の発光素子のそれぞれが前記仮想の曲線と接する地点におけるそれぞれの接線がなす第１角度は、一方向に増加する領域を含んでいる。（特に段落００１２，００１３，００１５，００３０，第２，３，６図を参照されたい。）

・請求項　　４

・引用文献等　１-３
・備考
　引用文献１に記載の照明装置は、第２地点で任意の仮想の曲線と接する第２接線と第２直線がなす角度が、第２鈍角を含み、前記第２鈍角が、第１鈍角より大きい。（特に段落００１２，００１３，００１５，００３０，第２，３，６図を参照されたい。）

・請求項　　７
・引用文献等　１-３
・備考
　引用文献１に記載の照明装置は、複数の凸部のそれぞれがなす仮想の円の曲率が互いに同一である。（特に段落００１２，００１３，００１５，００３０，第２，３，６図を参照されたい。）
　そして、複数の凸部をどのような円とするかは、当業者が適宜設定する設計事項であり、周知の技術である半球、楕円または非球面形状とすることに特段の困難性はない。

・請求項　　８
・引用文献等　１-４
・備考
　引用文献４には導光素子（３）の凸部がなす円の直径は、前記導光素子の厚さより大きくした照明装置が記載されている。（特に段落００２５-００３１，第１，２図を参照されたい。）

・請求項　　９
・引用文献等　１-４
・備考
　引用文献４に記載の複数の光源（２）のそれぞれは、前記光源と対向する凸部がなす仮想の円内に配置されている。（特に段落００２５-００３１，第１，２図を参照されたい。）

・請求項　　１０
・引用文献等　１-４
・備考
　引用文献２に開示されているように、樹脂層（１０６）と基板（１０４）の間に配置された第２反射層（１１２Ｂ）を含むことは周知技術である。（特に段落００１０，００１１，００１３，第１図を参照されたい。）
　そして、樹脂層の厚さを、後面から出射面までの距離に対してどの程度にするかは、当業者が適宜設定する設計事項である。

・請求項　　１１
・引用文献等　１-３
・備考
　引用文献１に記載の照明装置は、発光素子（２２）のそれぞれの中心から各凸部（出射面２１３の凸部分）までの最大距離は、互いに同一であり、前記複数の発光素子のそれぞれは、任意の仮想の円がなす円周上に配置され、前記複数の発光素子のそれぞれの中心と前記任意の仮想の円のそれぞれの中心を通る複数の直線は、互いに平行している。（特に段落００１２，００１３，００１５，００３０，第２，３，６図を参照されたい。）

・請求項　　１３
・引用文献等　１-４
・備考
　引用文献１に記載の照明装置は、隣接した発光素子（２２）を連結した直線が、水平な直線に対して傾きを有している。（特に段落００１２，００１３，００１５，００３０，第２，３，６図を参照されたい。）

＜拒絶の理由を発見しない請求項＞
　請求項（５，６，１２）に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

＜引用文献等一覧＞
１．国際公開第２０１５／１９８５２７号
２．特開２０１８-０１１０４５号公報（周知技術を示す文献）
３．特開２００８-１０８７５０号公報（周知技術を示す文献）
４．独国特許出願公開第１０２０１１００２３４０号明細書

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ
　　Ｆ２１Ｓ　４３／２０
　　Ｆ２１Ｖ　　８／００
・先行技術文献　　特になし

　この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した個所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考５、６）。
（２）補正は、この出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる出願当初の明細書等の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第二部　照明　　河村　勝也（かわむら　まさや）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３３７１
※ ○○○○@jpo.go.jp （上記「○○○○」に置き換えて、「PA3K」と入力ください）。

審査長／代理	審査官	審査官補
五閑　統一郎	河村　勝也	
２９０４	３９２３	